

# Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

## Do Registro de Veículos (arts. 120 e 129-B da Lei nº 9.503/1997)

Olá, caros alunos!

Na presente aula iremos falar sobre o **Certificado de Registro de Veículo (CRV)**, tratado nos artigos 120 a 129-B do Código de Trânsito Brasileiro.

O **Certificado de Registro de Veículo (CRV)**, também conhecido pela antiga sigla DUT (Documento Único de Transferência) ou "recibo", é o documento que **prova a propriedade do veículo** para diversos fins (como, por exemplo, para identificação de infrações de trânsito ou penais) e também **permite sua transferência em uma futura venda**. Ele **NÃO** tem prazo de validade e seu porte **NÃO** é obrigatório.

Veja bem, com exceção da primeira venda de um veículo novo (zero km, vendido por uma concessionária, por exemplo), em qualquer venda posterior de veículos sujeitos a registro será necessário ter o CRV em mãos. Traduzindo: sem CRV, não há negócio. Esse tópico será mais detalhado durante a aula, no tópico 2.

Iremos estudar o **Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)** na próxima aula, mas "de cara" podemos fazer as seguintes analogias:

- O **CRV** seria a "certidão de nascimento" do veículo, sendo que o seu porte **NÃO É OBRIGATÓRIO**. O documento deve ficar guardado em local seguro para eventual utilização.
- O **CRLV (CLA)** seria a "CNH" do veículo, sendo que o seu porte é **OBRIGATÓRIO**, ou seja, tanto o CRLV quanto a CNH são obrigatórios para que se possa conduzir um veículo em vias abertas à circulação em território nacional.

Abaixo segue imagens do Certificado de Registro do Veículo, em meio físico e digital, respectivamente:

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL<br>MINISTÉRIO DAS CIDADES |                     | AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATPV |  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| DETRAN - MG                                              |                     | N.º                                                           |  |
| CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO                       |                     |                                                               |  |
| VIA                                                      | COD. RENAVAM        | RNTC                                                          |  |
| 01                                                       |                     |                                                               |  |
| NOME/ENDEREÇO                                            |                     |                                                               |  |
|                                                          |                     |                                                               |  |
| CPF/CNPJ                                                 |                     | PLACA                                                         |  |
|                                                          |                     |                                                               |  |
| NOME ANTERIOR                                            |                     |                                                               |  |
|                                                          |                     |                                                               |  |
| PLACA ANT/UF                                             | CHASSI              |                                                               |  |
|                                                          |                     |                                                               |  |
| ESPECIE TIPO                                             | COMBUSTÍVEL         |                                                               |  |
| MIS/CAMIONETA                                            | ALC/GASOL           |                                                               |  |
| MARCA/MODELO                                             | ANO FAB. - ANO MOD. |                                                               |  |
| I/KIA SOUL EX 1.6 FF AT                                  | 2013 2014           |                                                               |  |
| CAP/POT/CIL                                              | CATEGORIA           | COR PREDOMINANTE                                              |  |
|                                                          |                     |                                                               |  |
| OBSERVAÇÕES                                              |                     |                                                               |  |
| ALIENACAO FIDUCIARIA<br>FINANCEIRA ALFA SA CFI           |                     |                                                               |  |
| Cláudio de Paiva Lopes                                   |                     |                                                               |  |
| Divisão de Registro de Veículos                          |                     |                                                               |  |
| DETRAN - MG                                              |                     | DATA                                                          |  |
| BELO HORIZONTE MG                                        |                     | 03/02/14                                                      |  |
|                                                          |                     | FDPP                                                          |  |

VALOR R\$

NOME DO COMPRADOR:

RG: CPF/CNPJ:

ENDEREÇO:

LOCAL E DATA:

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)

a) O vendedor tem a obrigação legal de comunicar a venda do veículo ao DETRAN no prazo máximo de 30 dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação (Lei Federal nº 9.503 - Art. 134 - Código de Trânsito Brasileiro - CTD).

b) O adquirente terá prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a transferência do veículo para o seu nome, sob pena de incorrer em infração de trânsito (Art. 233 do CTB).

c) É obrigatório o reconhecimento de firmas do adquirente e do vendedor, exclusivamente na modalidade por AUTENTICIDADE.

DE ACORDO: ASSINATURA DO COMPRADOR

RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PROPRIETÁRIO (VENDEDOR)  
CONFORME ART. 369 C.P.C.

 AUTOPAPO.com.br

Fonte: [autopapo.uol.com.br](http://autopapo.uol.com.br)

4G 14:07 97%

← Documento CRLV

Verifique autenticidade do QR Code com o app [Vio](#)

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DENATRAN

gov.br

DETRAN-MG 00874697125

**CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - ELETRÔNICO**

CÓDIGO RENAVAM  
**00849175172**

|                           |                          |                               |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| PLACA<br><b>UAI2020</b>   | EXERCÍCIO<br><b>2020</b> | ANO FABRICAÇÃO<br><b>2005</b> |
| ANO MODELO<br><b>2006</b> | CAPACIDADE<br><b>*.*</b> | LOTAÇÃO<br><b>05P</b>         |

ESPÉCIE / TIPO  
**PASSAGEIRO AUTOMÓVEL**

MARCA / MODELO / VERSÃO  
**HONDA/FIT LX**

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| PLACA ANTERIOR / UF<br><b>*****/**</b> | CHASSI<br><b>84RVA1751Z45</b>  |
| COR PREDOMINANTE<br><b>CINZA</b>       | COMBUSTÍVEL<br><b>GASOLINA</b> |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| CATEGORIA<br><b>PARTICULAR</b> | MOTOR<br><b>P99R3-L284628</b> |
|--------------------------------|-------------------------------|

|                                           |                                |                   |                   |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| POTÊNCIA / CILINDRADA<br><b>80CV/1339</b> | PESO BRUTO TOTAL<br><b>0.1</b> | CMT<br><b>0.1</b> | EIXOS<br><b>*</b> |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|

CARROCERIA  
**NÃO APLICÁVEL**

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME<br><b>EDUARDO AUGUSTO</b> | CPF / CNPJ<br><b>999.333.111-55</b> |
|--------------------------------|-------------------------------------|

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| LOCAL<br><b>BELO HORIZONTE MG</b> | DATA<br><b>10/01/2020</b> |
|-----------------------------------|---------------------------|

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

Fonte: [detran.mg.gov.br](http://detran.mg.gov.br)

Tendo essa breve noção a respeito do CRV, vamos ao que interessa.

## 1) VEÍCULOS SUJEITOS A REGISTRO

Vejamos então o artigo 120 do CTB:

Art. 120. **Todo veículo automotor, articulado, reboque ou semirreboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.**

§ 1º Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal **somente registrarão** veículos oficiais de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de qualquer um dos poderes, **com indicação expressa, por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado, excetuando-se os veículos de representação e os previstos no art. 116.**

§ 2º O disposto neste artigo **não se aplica ao veículo de uso bélico.**

Lido o dispositivo acima, tomemos notas dos pontos mais importantes.

### 1.1) Quais veículos estão sujeitos a registro no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal?

- AUTOMOTORES
- ARTICULADOS
- REBOQUES
- SEMIRREBOQUES
- OFICIAIS de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de qualquer um dos poderes <sup>1</sup>

### 1.2) Qual veículo **NÃO ESTÁ** sujeito ao registro?

O de **USO BÉLICO**.

### 1.3) Quais são os órgãos competentes para efetuar o registro?

Os **órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal**, conhecidos pela sigla "DETRAN" (Departamento Estadual de Trânsito).

### 1.4) Onde ocorre o registro?

No **MUNICÍPIO** de domicílio ou residência de seu proprietário.

<sup>1</sup> Quanto aos **veículos OFICIAIS** de propriedade da administração direta, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de qualquer um dos poderes, estes **só poderão ser registrados** se estiverem com **indicação expressa, por pintura nas portas, do nome, sigla ou logotipo do órgão ou entidade em cujo nome o veículo será registrado.**

Mas existem dois tipos de veículos oficiais que não estão sujeitos a essa regra:

- os de **REPRESENTAÇÃO**;
- os de propriedade da União, dos Estados e do Distrito Federal, em **SERVIÇO RESERVADO DE CARÁTER POLICIAL** (art. 116).

## 2) ANTES DO PRIMEIRO REGISTRO

Antes de pensar em registrar o veículo, algumas informações deverão ser prestadas aos órgãos competentes. Os responsáveis pelas informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo estão dispostos no artigo 125 do CTB. Veja:

Art. 125. As informações sobre **o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo** deverão ser prestadas ao RENAVAL:

I - pelo **fabricante ou montadora**, antes da comercialização, no caso de veículo **nacional**;

II - pelo **órgão alfandegário**, no caso de veículo importado por **pessoa física**;

III - pelo **importador**, no caso de veículo importado por **pessoa jurídica**.

Esquematizando:



Sobre essas informações, diz o parágrafo único:

*Parágrafo único. As informações recebidas pelo **RENAVAL** serão repassadas ao órgão executivo de trânsito responsável pelo registro, devendo este comunicar ao **RENAVAL**, tão logo seja o veículo registrado.*

Portanto, primeiro o fabricante/montadora, órgão alfandegário ou importador presta as informações sobre o chassi, o monobloco, os agregados e as características originais do veículo ao **SENATRAN**, órgão máximo executivo de trânsito da União, que é quem mantém e organiza o **RENAVAL** (conforme vimos na aula "Sistema nacional de trânsito - arts. 5º ao 25").

Logo em seguida, o **SENATRAN** envia esses dados aos **DETRAN's** (órgãos executivos de trânsito responsável pelo registro).

Assim que for realizado o registro do veículo (logo após você comprar seu primeiro carro, por exemplo), o fluxo se inverte: os **DETRAN's** enviarão essa informação ao **SENATRAN (RENAVAL)**.

### 3) PRIMEIRO REGISTRO

Quanto ao primeiro registro do veículo, o órgão executivo de trânsito (DETRAN) consultará o cadastro do **RENAVAL** e exigirá do proprietário os seguintes documentos:

- **NOTA FISCAL fornecida pelo fabricante ou revendedor, OU documento equivalente expedido por autoridade competente**

Em qualquer caso que não seja os do item "2.2" abaixo.

Ou...

- **Documento fornecido pelo Ministério das Relações Exteriores**

Quando se tratar de veículo **IMPORTADO** por membro de **missões diplomáticas**, de **repartições consulares de carreira**, de **representações de organismos internacionais** e de **seus integrantes**.

Estando tudo dentro dos conformes, o registro será realizado normalmente. Fazendo um *link* com o tópico anterior, seria neste momento que o **DETRAN** encaminharia a informação sobre o registro ao **RENAVAM**.

#### 4) DEMAIS SITUAÇÕES QUE EXIGEM REGISTRO

Mas, além do disposto no tópico visto agora, temos outras situações que exigem novo registro do CRV, dispostas no artigo 123 do CTB. Guarde bem as informações abaixo, pois elas despencam em provas!

*Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:*

*I - for transferida a propriedade;*

*II - o proprietário mudar o Município de domicílio ou residência;*

*III - for alterada qualquer característica do veículo;*

*IV - houver mudança de categoria.*

*§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.*

Esquematizando:

A expedição de novo CRV será obrigatória quando:

Prazo para providências necessárias à efetivação do novo CRV

for **TRANSFERIDA** a propriedade

**30 dias**

o proprietário mudar o **MUNICÍPIO** de domicílio ou residência

**Imediatamente**

for alterada qualquer **CARACTERÍSTICA** do veículo

**Imediatamente**

houver mudança de **CATEGORIA**

**Imediatamente**

Nos 4 casos acima, a expedição do novo certificado será comunicada ao **órgão executivo de trânsito (DETRAN)** que **expediu o anterior** e ao **RENAVAM**.





## Fique ligado!

Cabe frisar que **NÃO SERÁ NECESSÁRIA** a expedição de novo CRV quando houver transferência de domicílio ou residência no **MESMO MUNICÍPIO**. Nesse caso o proprietário deverá:

- comunicar o novo endereço em 30 dias;
- aguardar o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual (CRLV ou CLA).

### 5) FORMA DO CRV

Aqui temos uma regra alterada recentemente pela Lei nº 14.071/2020:

*Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV), **em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário**, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo Contran, com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020)*

Lembram-se das imagens inseridas no começo da aula? Então, é sobre elas que trata esse dispositivo.

Veja bem, a emissão do CRV pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal poderá ocorrer:

- Apenas em meio físico; ou
- Apenas em meio digital; ou
- Em meio físico **E** digital.

Caberá ao **PROPRIETÁRIO** decidir por uma das opções acima.

### 6) DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO CRV

Voltando aos casos que obrigam novo CRV, o artigo 124 do CTB traz uma lista de documentos que serão exigidos para sua expedição. Veja:

|                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I - Certificado de Registro de Veículo anterior                                                                                                                                                                                     |
| II - Certificado de Licenciamento Anual                                                                                                                                                                                             |
| III - Comprovante de transferência de propriedade, <b>quando for o caso</b> , conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN                                                                                                   |
| IV - Certificado de Segurança Veicular e de emissão de poluentes e ruído, <b>quando houver adaptação ou alteração de características do veículo</b>                                                                                 |
| V - Comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, <b>quando houver alteração das características originais de fábrica</b>                                 |
| VI - Autorização do Ministério das Relações Exteriores, <b>no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes</b> |
| VII - Certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no Município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do RENAVAM                                                                              |

VIII - Comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, **independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.**

**OBS:** Não se aplica à regularização de bens apreendidos ou confiscados na forma da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.

IX - Comprovante relativo ao cumprimento do disposto no art. 98, **quando houver alteração nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído**

X - Comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruído, **quando for o caso**, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA

Repare que os documentos citados em III, IV, V, VI, IX e X nem sempre serão exigidos, ou seja, dependem de condições específicas.

Quanto ao item VIII (Comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas), a sua falta IMPEDE a expedição do novo CRV:

*Art. 128. **Não será expedido novo Certificado de Registro de Veículo enquanto houver débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.***

## 7) BAIXA DO REGISTRO

Existem algumas situações que exigem que o PROPRIETÁRIO requeira a baixa do registro do CRV do veículo:

*Art. 126. O **proprietário** de **veículo irrecuperável, ou destinado à desmontagem**, **deverá requerer a baixa do registro**, no prazo e forma estabelecidos pelo Contran, **vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.***

Mas, TEC, o que seria "baixa do registro"?

É a retirada definitiva de circulação do veículo, como quando o veículo seja irrecuperável, definitivamente desmontado, sinistrado com laudo de perda total e vendido ou leilado como sucata.

Sendo realizada a baixa, cabe dizer que, **em nenhuma hipótese**, poderá ocorrer a remontagem do **veículo sobre o mesmo chassi de forma a manter o registro anterior.**

Apenas por curiosidade, o prazo para promover a baixa do veículo é de 15 dias após constatação da sua condição através de laudo, conforme consta na Resolução CONTRAN nº 11/1998.

Em certos casos, a responsabilidade pela baixa será da **companhia seguradora** ou **do adquirente do veículo destinado à desmontagem:**

*Art. 126, Parágrafo único. A obrigação de que trata este artigo é da **companhia seguradora ou do adquirente do veículo destinado à desmontagem**, **quando estes sucederem ao proprietário.***

É o caso, por exemplo, da ativação do seguro para cobrir perda total em um veículo. A **companhia seguradora** é quem ficará obrigada a dar baixa do registro do CRV.

Finalizando este tópico, temos o artigo 127:



Art. 127. O **órgão executivo de trânsito competente** **só efetuará a baixa do registro após prévia consulta ao cadastro do RENAVAL.**

Parágrafo único. Efetuada a baixa do registro, deverá ser esta comunicada, de imediato, ao **RENAVAL.**

Isso significa que o **DETRAN** só poderá efetuar a baixa se os débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais, vinculados aos veículo, estiverem quitados, conforme vimos no tópico 5. Estando tudo certo e efetuada a baixa, o **DETRAN** comunicará o **RENAVAL.**

## 8) CASOS ESPECIAIS

Por fim, veremos algumas regrinhas sobre casos especiais.

### 8.1) Veículos de propulsão humana e dos veículos de tração animal

Art. 129. O registro e o licenciamento dos **veículos de propulsão humana e dos veículos de tração animal** obedecerão à regulamentação estabelecida em **legislação municipal** do domicílio ou residência de seus proprietários.

Na prática não vemos isso acontecer, mas para fins de prova é importante saber que estes veículos deverão obedecer à regulamentação estabelecida em legislação municipal do domicílio ou residência de seus proprietários.

### 8.2) Tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas

Art. 129-A. O registro dos **tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas** será efetuado, sem ônus, pelo **Ministério da Agricultura e Pecuária, diretamente ou mediante convênio.**

Os pontos mais importantes deste dispositivo são:

- Registro será feito pelo **Ministério da Agricultura e Pecuária**; e
- Poderá ser ocorrer de forma **DIRETA** ou mediante **CONVÊNIO.**

### 8.3) Registro de contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor

Aqui temos uma inovação da **Lei nº 14.071/2020:**

Art. 129-B. O registro de **contratos de garantias de alienação fiduciária em operações financeiras, consórcio, arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor** **será realizado nos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal**, em observância ao disposto no § 1º do art. 1.361 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) , e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais). **(Incluído pela Lei nº 14.071, de 2020)**

Parágrafo único. O registro previsto no caput deste artigo será executado por empresas registradoras de contrato especializadas, na modalidade de credenciamento pelos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, observado o disposto no inciso III do parágrafo único do art. 79 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021. **(Incluído dada pela Lei nº 14.599, de 2023)**

O mais importante a se guardar é que o registro de tais documentos ocorrerá nos **órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal (DETRAN's)**.

---

Fim de papo! Hora de praticar, resolvendo muitas questões aqui no TEC.

Bons estudos!!!

---

Texto: Professor(a) Equipe de Professores Tec

**Proibida a reprodução e comercialização sem autorização**

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

---